



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.005934/2016-32 (RJ2016/7162)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Acusados: Ricardo Lins Portella Nunes
Sérgio Mattos

Ementa: Irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. – em recuperação judicial, por inobservância da regra aplicável às *penny stocks*. Infração aos artigos 153 e 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 3º, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, **o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários**, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade de votos**, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), **decidiu:**

1 . Pela condenação de Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Construtora Sultepa S.A. – em recuperação judicial, **à penalidade de multa pecuniária de R\$300.000,00** (trezentos mil reais), sendo (i) R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou na suspensão da negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76; e (ii) R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela não divulgação ao mercado de valores mobiliários da suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 3º, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02; e

2. Pela condenação de Sergio Mattos, na qualidade de Diretor da Construtora Sultepa S.A. – em recuperação judicial, **à penalidade de multa pecuniária de R\$150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), pela omissão na adoção de medidas para atender ao Regulamento, o que culminou na suspensão da negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 153 da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira, e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 14/01/2020, às 20:17, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 15/01/2020, às 09:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 15/01/2020, às 17:11, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0912158** e o código CRC **2E3560D1**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0912158** and the "Código CRC" **2E3560D1**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.005934/2016-32

Reg. Col. 0514/16

Acusados: Ricardo Lins Portella Nunes
Sergio Mattos

Assunto: Apurar eventuais irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial por inobservância da regra aplicável às *penny stocks*, em infração aos arts. 153 e 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade de Ricardo Nunes e Sergio Mattos, na qualidade de diretores da Sultepa, por terem restado inertes diante da queda da cotação das ações da Companhia, a partir de 18.08.2015, a patamar inferior a R\$1,00, caracterizando-as como *penny stocks*. Esse desenquadramento da cotação das ações da Sultepa culminou com a suspensão da negociação desses ativos, em 02.05.2016, à luz do disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários (“Regulamento”)² e no Manual do Emissor³ (“Manual”).
2. A SEP entendeu que os Acusados, uma vez cientes da possibilidade de suspensão de negociação das ações da Companhia e, conseqüentemente, dos prejuízos que isso causaria aos seus acionistas (por se verem impedidos de transacionar livremente seus valores mobiliários na bolsa de valores), deveriam ter tomado todas as providências e medidas necessárias para promover o Grupamento de Ações e, com isso, reenquadrar o patamar de cotação das ações da Companhia.
3. Além disso, diante da efetiva suspensão de negociação das referidas ações, a Acusação entendeu que Ricardo Nunes, na qualidade de DRI, deveria ter alertado o mercado a respeito e informado acerca dos procedimentos que seriam adotados para reverter a suspensão.
4. Dessa forma, apontou a SEP que os Acusados deixaram de observar o respectivo dever de diligência, em infração ao disposto no art. 153 da LSA, e, especificamente com relação ao DRI

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Conforme vigente à época dos fatos, isto é, versão de 18.08.2014.

³ 5.2.1. De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o caso, **em valor superior a R\$1,00 (um real) por unidade** (Grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Ricardo Nunes, também o respectivo dever de informar, em infração ao art. 157, §4º, da LSA c/c art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002.

5. De fato, embora os Acusados tenham alegado, em sua defesa, que tomaram providências efetivas e concretas para solucionar o problema, não há qualquer elemento nos autos demonstrando a adoção de medida para, primeiro, buscar evitar que a B3 suspendesse a negociação das ações da Sultepa e, segundo, reverter a suspensão, após sua determinação, em 02.05.2016.

6. Os Acusados apenas se prestaram a cumprir as exigências formais de cunho informacional impostas pela B3, por meio da Notificação de Alerta, quais sejam: (i) a divulgação de Fato Relevante, em 26.10.2015⁴, comunicando o recebimento da referida notificação da B3 e o desenquadramento da cotação das ações da Companhia, em inobservância ao Regulamento e ao Manual, e, ainda, anunciando que seria feita posterior divulgação, até o dia 06.11.2015, dos procedimentos e cronograma para a regularização da situação, até a data da AGO que deliberasse sobre as DFs de 2015; e (ii) a divulgação de um segundo Fato Relevante, em 06.11.2015⁵, informando que a Sultepa elaboraria uma proposta detalhada de Grupamento de Ações, a qual seria aprovada pelos acionistas na próxima AGO da Companhia⁶, bem como que, no dia subsequente à referida AGO, seria publicado aviso aos acionistas contendo informações sobre o Grupamento de Ações e providências correlatas. No entanto, não lograram indicar a adoção de medidas concretas, à época, para evitar ou remediar a situação.

7. Passado o prazo legal para a realização da AGO, isso é, 30.04.2016, fixado como prazo limite para a solução do problema, verificou-se que os Acusados nada tinham feito para promover o reenquadramento da cotação das ações a patamar superior a R\$1,00 e, assim, corresponder às exigências do Regulamento e do Manual às quais a Sultepa estava sujeita. Sequer havia sido elaborada e apresentada uma proposta de Grupamento de Ações aos acionistas da Companhia.

8. Assim, em 02.05.2016, a Companhia recebeu a Notificação de Suspensão, por meio da qual a B3 informou a suspensão da negociação das ações e alertou que, em razão do descumprimento do Regulamento, a Sultepa estava sujeita a sanções que poderiam culminar com o cancelamento de ofício de sua listagem, o que acabou, de fato, ocorrendo em 27.01.2017⁷.

9. Note-se, que, posteriormente à divulgação dos dois Fatos Relevantes supracitados, não foram identificados quaisquer atos da Companhia dirigindo-se ao mercado com a finalidade de informar os acionistas a respeito da suspensão e das providências que seriam tomadas pela

⁴ Doc. SEI 0151559, fls. 8.

⁵ Doc. SEI 0151559, fls. 9.

⁶ Tal AGO deveria ocorrer até o dia 30.04.2016, quando se encerraria o prazo legal previsto na LSA (art. 132).

⁷ O cancelamento de listagem da Sultepa foi divulgado pela B3 ao mercado, por meio do Ofício Circular nº 005/2017-DP. Note-se que o cancelamento de listagem não altera a condição de emissor registrado perante a CVM.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Companhia com a intenção de revertê-la. Tampouco restaram demonstradas medidas internas efetivamente tomadas com vistas a remediar a situação.

10. Os Acusados, em sua defesa, apresentaram três principais argumentos que, a seu ver, prejudicariam a tomada de quaisquer providências no sentido de reverter a situação da Companhia perante a B3, dentro do prazo estipulado. Contudo, entendendo que tais justificativas não são suficientes para afastar a responsabilidade imputada aos Acusados neste caso. Vejamos.

11. Primeiro, os Acusados alegaram que a realização do Grupamento de Ações e o reenquadramento das ações da Sultepa dependiam da contratação dos serviços de escrituração, pois o anterior prestador desse serviço para a Companhia havia cancelado o contrato por falta de pagamento⁸, e, tendo em vista que a Sultepa não conseguiu contratar outra empresa, estava estudando medidas que viabilizassem a realização da escrituração pela própria Companhia.

12. Tal argumento não socorre aos Acusados, pois, como relatado, a Companhia deixou de contar com os referidos serviços de escrituração no final do exercício de 2013 e, até 28.10.2016, data da apresentação da defesa, a Companhia ainda não havia contratado um novo agente escriturador, tampouco havia se habilitado para, ela própria, realizar a escrituração de suas ações, tal como havia informado à B3 que faria. Os Acusados limitaram-se a apresentar uma proposta, datada de 03.11.2016, submetida por prestador de serviços de TI, que, ressalte-se, sequer havia sido aprovada internamente pela Companhia.

13. Outra justificativa apresentada pelos Acusados foi no sentido de que, em virtude da substituição da empresa de auditoria, a finalização das DFs de 2015 restou prejudicada, uma vez que a nova empresa contratada havia optado por revisar os balanços dos exercícios anteriores. Além disso, alegaram que a Companhia não tinha recursos para fazer publicar as DFs de 2015, o que a impossibilitou de realizar a AGO de 2016 e, conseqüentemente, de submeter uma proposta de Grupamento de Ações à deliberação dos acionistas.

14. Quanto a esse ponto, cabe transcrever o trecho da Notificação de Alerta que deixava claro que a B3 se referiu à data da AGO de 2016 apenas como uma referência, de modo que não era necessário vincular o Grupamento de Ações à aprovação das DFs de 2015:

“Em face do acima exposto, a companhia deverá: (...)

3. tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R\$ 1,00 **até a data da assembleia geral ordinária** que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2015, **observado o prazo legal.** (...)

Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis no prazo mencionado no item 3 deste ofício, a [B3] determinará a suspensão da negociação dos

⁸ Doc. SEI 0151559, fls. 3-4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

referidos valores mobiliários, conforme disposto no item 5.2.7 do Manual do Emissor.”⁹ (Grifei)

15. Os Acusados também arguíram que a Companhia havia apresentado pedido de recuperação judicial, com a finalidade de preservar os interesses dos acionistas, entendendo que este seria o meio mais propício para se reorganizar e ajustar sua operação, com o objetivo de honrar seus compromissos e voltar a crescer no cenário nacional.

16. Ainda que se reconheça, como aliás o fez a própria Acusação, que a Companhia enfrentava uma crise financeira e que a recuperação judicial configura medida legítima em prol de sua preservação, a ausência de recursos financeiros não pode servir como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa às obrigações inerentes ao funcionamento como companhia aberta, cabendo à Companhia e seus administradores procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes, de forma que o descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela legislação e regulamentação aplicáveis não pode ser aceito.

17. É nesse sentido o entendimento consolidado do Colegiado da CVM a respeito do cumprimento de obrigações por companhias abertas que enfrentam dificuldade econômica, posicionamento esse já exposto em inúmeros precedentes desta Autarquia¹⁰.

18. Nesse contexto, não tenho como considerar que a postura adotada pelos Acusados foi diligente. A análise acerca da conduta dos Acusados, sob a ótica do cumprimento do dever de diligência, conforme disposto no art. 153 da LSA, passa pelo exame procedimental quanto ao empenho na adoção de providências concretas com vistas a buscar evitar a suspensão das negociações, a partir do recebimento da Notificação de Alerta, e, posteriormente, recebida a Notificação de Suspensão, com objetivo de reverter tal suspensão, o mais rápido possível, cotejando as medidas adotadas com os cuidados e providências que deles se poderia esperar, diante da situação e das circunstâncias enfrentadas.

19. Entretanto, não há, nos autos, uma só prova, ou mesmo indícios, no sentido de que tenham efetivamente empreendido esforços para resolver o problema. Tampouco de que tenham sopesado os ônus e, de modo refletido e informado, concluído que não havia nada que pudesse ser feito no melhor interesse da companhia e de todos os acionistas para evitar ou remediar a situação. Exceto pela divulgação dos Fatos Relevantes de 26.10.2015 e 06.11.2015 – que, repise-se, configuraram o cumprimento de apenas parte das exigências feitas pela B3, de cunho puramente

⁹ Doc. SEI 0151559, fls. 17.

¹⁰ A título exemplificativo: PAS SEI nº 19957.004984/2018-64, Rel. Diretor Carlos Alberto Rebello; PAS CVM SEI nº 19957.004535/2018-16, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 13.11.2018; PAS CVM SEI nº 19957.006555/2017-41, Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 21.08.2018; PAS SEI nº 19957.006903/2016-07, Rel. Diretor Henrique Machado, j. em 12.07.2018. No mesmo sentido, PAS CVM nº RJ2005/2933, j. 11.01.2006; PAS CVM nº RJ2006/800, j. em 15.08.2006; PAS CVM nº RJ2009/4140, j. 23.02.2010; PAS CVM nº RJ2012/10128, j. 10.09.2013; PAS CVM nº RJ2015/4018, j. 28.06.2016; e PAS CVM nº RJ2015/9276, j. 23.08.2016, entre outros.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

informacional – não há evidência de que foram tomadas quaisquer medidas no sentido de efetivamente buscar promover o Grupamento de Ações, o que levou à suspensão da negociação das ações da Companhia e culminou com o cancelamento de sua listagem, em 2017.

20. Pelo exposto, entendo que restou configurada a responsabilidade dos Acusados, por inobservância do dever de diligência, em infração ao disposto no art. 153 da LSA.

21. Da mesma forma, concluo pela responsabilidade de Ricardo Nunes, quanto à infração ao disposto no art. 157, §4º, da LSA c/c art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002, por ter restado clara a violação de seu dever de informar ao ter deixado de divulgar ao mercado a suspensão da negociação das ações da Sultepa, em 02.05.2016, e as providências e medidas que seriam empreendidas pela Companhia para regularizar tal situação.

22. A esse respeito, vale resgatar a lição do Professor Nelson Eizirik no sentido de que “[o] *postulado básico da regulação do mercado de capitais (...) é o de que o investidor estará protegido na medida em que lhe sejam prestadas todas as informações relevantes a respeito das companhias com os títulos publicamente negociados*”¹¹. E, por certo, a divulgação de fatos relevantes deve ocorrer **imediatamente após** a administração da companhia formar seu juízo quanto a relevância da informação, o que evidentemente não foi feito neste caso.

23. Pelo contrário, o que se vê, é que houve total inércia dos Acusados no trato da situação crítica em que se encontrava a Companhia, o que se traduziu em grave prejuízo aos seus acionistas.

24. Para fins de dosimetria das penalidades, levo em consideração que os dispositivos legais descumpridos pelos Acusados configuram infrações de natureza grave, nos termos da então vigente Instrução CVM nº 491, de 22.02.2011, o que foi mantido pela Instrução que a revogou (Instrução CVM nº 607/2019, Anexo 64). Neste caso deve-se considerar também o fato de que, à época, a Companhia contava com um *free float* de cerca de 40,1% de seu capital social, segundo informações disponibilizadas em seu Formulário de Referência¹².

25. Como circunstância atenuante, considero a frágil situação econômico-financeira em que se encontrava a Companhia já à época dos fatos a que se remete este PAS, a qual, embora não seja, como dito, suficiente para afastar a responsabilidade dos Acusados, também não deve ser ignorada como elemento limitador das alternativas quanto a providências disponíveis para a Companhia.

26. Por fim, destaco que ambos os Acusados foram punidos por força de decisão administrativa definitiva proferida, em 25.10.2017¹³, pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN, no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/1823, que por unanimidade

¹¹ EIZIRIK, Nelson. et. al. *in* Mercado de Capitais, Regime Jurídico, 3ª Edição, Rio de Janeiro: 2011, p. 485.

¹² Conforme versões divulgadas no site da CVM, em 16.11.2015 e 01.08.2016.

¹³ v. 407ª sessão de julgamentos do CRSFN, de 25.10.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

manteve a decisão da CVM de aplicação de multa pecuniária¹⁴. Essa condenação, contudo, não caracteriza reincidência, para fins do art. 65, §3º, da Instrução CVM nº 607/2019, uma vez que os fatos objeto deste PAS ocorreram antes do trânsito em julgado do referido processo. Com relação a Ricardo Nunes, cabe apontar decisão recente da CVM que lhe aplicou pena de inabilitação temporária, pelo prazo de 60 meses, além de multas pecuniárias¹⁵.

27. Ainda que os Acusados não sejam reincidentes, a existência de tais condenações implica na impossibilidade de reconhecimento de bons antecedentes como circunstância atenuante de sua conduta neste caso.

28. Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385, de 07.12.1976 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), voto pela condenação de:

(i) **Ricardo Lins Portella Nunes**, na qualidade de DRI da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial, à penalidade de multa pecuniária no valor total de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais), dividido da seguinte forma, (a) **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 153 da LSA**, e (b) **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), pela não divulgação ao mercado da suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 157, § 4º, da LSA c/c art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002**; e

(ii) **Sergio Mattos**, na qualidade de diretor Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial, à penalidade de multa pecuniária no valor de **R\$ 150.000,00** (cento e cinquenta mil reais), pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 153 da LSA**.

É como voto.

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

¹⁴ PAS CVM nº RJ2015/1823, Relator Diretor Gustavo Borba, j. em 02.08.2016. A CVM aplicou a (i) Ricardo Nunes, na qualidade de Diretor-Presidente e DRI da Sultepa, multa no valor de R\$40.000,00, por irregularidades relativas as DFs de 2013 e aos ITRs de 2014; e (ii) Sergio Mattos, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Sultepa, multa no valor de R\$50.000,00, também pela referida infração.

¹⁵ PAS CVM nº 16/2010, Relator Diretor Henrique Machado, j. em 26.02.2019, referente a irregularidades na contratação e na execução de mútuos com partes relacionadas e na forma de contabilização de créditos detidos pela Sultepa, em infração ao art. 155, II, da LSA.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.005934/2016-32

Reg. Col. 0514/16

Acusados: Ricardo Lins Portella Nunes
Sergio Mattos

Assunto: Apurar eventuais irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial por inobservância da regra aplicável às *penny stocks*, em infração aos arts. 153 e 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c art. 3º, caput, da ICVM nº 358/2002.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a eventual responsabilidade de Ricardo Lins Portella Nunes (“Ricardo Nunes”) e de Sergio Mattos (em conjunto “Acusados”), na qualidade de diretores da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial (“Sultepa” ou “Companhia”), por supostas irregularidades envolvendo a suspensão da negociação das ações de emissão da Companhia, imposta pela B3 S.A. – Brasil. Bolsa. Balcão.¹ (“B3”), com base na regra aplicável às *penny stocks* (i.e. ações cotadas abaixo de R\$1,00), em infração ao disposto nos arts. 153 e 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”) c/c art. 3º, caput, da Instrução CVM (“ICVM”) nº 358, de 03.01.2002.

2. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº SP2016/234, instaurado a partir de reclamação de investidor, apresentada em 03.05.2016 (“Reclamação”), solicitando a adoção de medidas para a reversão da suspensão de negociação das ações da Sultepa.

II. FATOS

3. Em 22.10.2015, a B3 notificou² a Sultepa, informando que, entre 18.08.2015 e 29.09.2015, as ações de emissão da Companhia permaneceram cotadas abaixo de R\$1,00 por unidade, em descumprimento ao disposto no item 5.2(f)³ do Regulamento para Listagem de

¹ Nova denominação da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.

² Ofício nº 3161/2015 – SAE (Doc. SEI 0151559, fls. 12-13).

³ 5.2. O Emissor, seus acionistas controladores e administradores deverão cumprir todas as regras editadas pela BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como a legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente, as seguintes obrigações: (...) f) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos, comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento em referidos valores mínimos dentro dos prazos por ela indicados; (...).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários⁴ (“Regulamento”) e ao Manual do Emissor⁵ (“Manual”), e que, portanto, estaria sujeita às sanções previstas no capítulo 10 do Regulamento (“Notificação de Alerta”).

4. A B3 determinou, então, que a Companhia: (i) divulgasse ao mercado dois fatos relevantes, um até o dia 23.10.2015, informando o recebimento da referida notificação, e outro até o dia 06.11.2015, informando os procedimentos e o cronograma adotado para enquadrar a cotação das ações; e (ii) tomasse as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de R\$1,00 (valor mínimo exigido), até a data da assembleia geral ordinária (“AGO”) que deliberaria sobre as demonstrações financeiras (“DFs”) do exercício de 2015, observado o prazo legal – isto é, até 30.04.2016 –, sob pena de suspensão da negociação das ações da Companhia, conforme o disposto à época no item 5.2.7⁶ do Manual do Emissor.

5. Em 26.10.2015, a Sultepa divulgou o primeiro Fato Relevante, comunicando o recebimento da notificação da B3 e o desenquadramento das ações da Companhia à luz do disposto no Regulamento e no Manual do Emissor, bem como que divulgaria, até o dia 06.11.2015, os procedimentos e cronograma que seriam adotados para a regularização da situação da Companhia e implementados até a data da AGO que deliberaria sobre as DFs de 2015⁷.

6. Em 06.11.2015, a Sultepa divulgou o segundo Fato Relevante, comunicando que elaboraria uma proposta detalhada de grupamento de ações (“Grupamento de Ações”), com a finalidade de superar o valor de cotação mínimo de R\$1,00, a qual seria aprovada pelos acionistas na AGO seguinte, ou seja, até 30.04.2016. Informou, ainda, que, no dia subsequente à AGO, seria publicado aviso aos acionistas informando: (i) o fator de grupamento das ações; (ii) o prazo para ajuste das posições; (iii) a data do grupamento; (iv) o tratamento das frações das ações; e (v) demais providências a serem tomadas⁸.

7. Contudo, findo o referido prazo legal (30.04.2016), verificou-se que a Sultepa ainda não havia realizado a AGO, tampouco submetido qualquer proposta de Grupamento de Ações à aprovação dos acionistas, deixando de cumprir as determinações e exigências feitas pela B3, no sentido de reenquadrar a cotação de suas ações às exigências do Regulamento e do Manual.

⁴ Conforme vigente à época dos fatos, isto é, versão de 18.08.2014.

⁵ 5.2.1. De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o caso, **em valor superior a R\$1,00 (um real) por unidade** (Grifei).

⁶ 5.2.7 Exceto conforme disposto no item 5.2.6, uma vez decorrido o prazo estabelecido no item 5.2.4 acima, caso o Emissor não tenha tomado as medidas suficientes e necessárias para que a cotação de fechamento das ações ou certificados de depósito de ações de sua emissão **se torne superior a R\$ 1,00 (um real)** dentro do prazo mencionado, a BM&FBOVESPA determinará a suspensão da negociação dos referidos valores mobiliários (Grifei).

⁷ Doc. SEI 0151559, fls. 8.

⁸ Doc. SEI 0151559, fls. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

8. Assim, em 02.05.2016, a Sultepa foi novamente notificada⁹ pela B3, que apontou o descumprimento do item 5.2, alíneas (d)¹⁰ e (f), do Regulamento, e determinou, com base no item 5.2.7 do Manual, a suspensão¹¹ dos negócios com ações de emissão da Companhia, a partir daquela data (“Notificação de Suspensão”). Informou, ainda, que a Sultepa estava sujeita a sanções que poderiam culminar com o cancelamento de ofício de sua listagem, conforme previsto no capítulo 10 do Regulamento, e recomendou a adoção de providências para a regularização da situação da Companhia com a maior brevidade possível.

9. Em sua defesa¹², a Companhia informou que contratou, no segundo semestre de 2014, os serviços de consultoria e auditoria independente de uma nova empresa, a qual optou por revisar os balanços da Sultepa referentes aos exercícios anteriores, gerando atrasos no envio das DFs de 2015. Segundo a Sultepa, tal fato a impediu de realizar a AGO dentro do prazo legal e, assim, de submeter uma proposta de Grupamento de Ações à deliberação de seus acionistas.

10. Adicionalmente, informou que providências estavam sendo tomadas para promover a finalização e a publicação das DFs de 2015, o que estimava deveria ocorrer em 15.06.2016, e para elaborar a proposta de Grupamento de Ações. Por fim, destacou que estava passando por dificuldades financeiras e solicitou o restabelecimento da negociação de suas ações, assim como a concessão de prazo adicional para o cumprimento das exigências feitas pela B3.

11. Nesse cenário, um dia após a suspensão da negociação das ações da Sultepa, a Reclamação foi apresentada à CVM, ensejando a abertura do processo que deu origem a este PAS.

12. Durante a apuração dos fatos, foram enviados ofícios à Sultepa e aos seus administradores¹³, solicitando-lhes esclarecimentos sobre as providências tomadas acerca da Notificação de Alerta e da Notificação de Suspensão, bem como indagando-lhes que administradores da Companhia teriam sido especificamente envolvidos na condução e resolução do problema. Em resposta, foi informado, em síntese, que:

(i) a realização do Grupamento de Ações e o reenquadramento das ações da Companhia dependiam da contratação dos serviços de escrituração, pois o antigo prestador desse serviço havia cancelado o contrato por falta de pagamento¹⁴, e, tendo em vista que a Companhia não teve êxito na contratação de outra empresa, vinha estudando

⁹ Ofício nº 1805/2016 – SAE (Doc. SEI 0151559, fls. 22).

¹⁰ 5.2. (...) d) cumprir todas as determinações e exigências da BM&FBOVESPA emitidas com base em seus regulamentos, nos prazos por ela estabelecidos; (...).

¹¹ Doc. SEI 0151559, fls. 10.

¹² Doc. SEI 0151559, fls. 23-25.

¹³ Além do ofício acerca da Reclamação, endereçado à Companhia, foi enviado ao DRI o Ofício nº 200/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.08.2016 (Doc. SEI nº 0151559, fls. 19-20), solicitando indicar que motivos impediram os administradores de evitar a suspensão da negociação das ações, demandando apresentação de respostas individuais e, no caso de manifestações de igual teor, resposta conjunta. Nesse sentido, foi apresentada resposta conjunta.

¹⁴ Doc. SEI 0151559, fls. 3-4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

medidas que viabilizassem a realização da escrituração pela própria Sultepa, com o objetivo regularizar sua situação¹⁵;

(ii) a Companhia não tinha recursos para fazer publicar as DFs de 2015, o que a impossibilitava de realizar a AGO até 30.04.2016 e, consequentemente, submeter proposta de Grupamento de Ações à deliberação dos acionistas; e

(iii) somente Ricardo Portella, diretor de relações com investidores (“DRI”), e Sergio Mattos, diretor administrativo e financeiro, estavam cientes da referida possibilidade de suspensão dos negócios envolvendo as ações da Companhia¹⁶.

13. Segundo informações obtidas com a B3, o rompimento contratual entre a Sultepa e o respectivo banco escriturador já tinha ocorrido em 13.12.2013¹⁷. A partir de então, a Companhia assumiu as responsabilidades inerentes à escrituração de suas ações, mas tais ativos foram bloqueados perante a central depositária, por descumprimento de obrigações relativas à atividade – a Companhia não enviara à B3 o extrato mensal contendo a relação dos ativos mantidos na central depositária e suas movimentações¹⁸.

III. ACUSAÇÃO

14. Diante dos fatos, a SEP entendeu, primeiramente, que, apesar de incontroverso que a Companhia passava por dificuldades financeiras, tal fato não poderia servir de motivo para simplesmente exonerá-la, indefinidamente, de cumprir as obrigações ordinárias, inerentes ao seu funcionamento como companhia aberta.

15. Em segundo lugar, sustentou que não merece prosperar a justificativa apresentada pela Companhia, no sentido de que foi a dificuldade em contratar um agente escriturador que teria dificultado a realização do Grupamento de Ações, pois essa situação perdura desde o final do ano de 2013, não sendo razoável que a Companhia se socorra de tal argumento, especialmente, porque ela própria declarou à B3 que assumiria essa função no passado, sem, no entanto, tê-lo feito.

16. Da mesma forma, afirmou que não procede a alegação da Companhia de que, devido à falta de recursos para arcar com a publicação das DFs de 2015, estava impossibilitada de realizar a AGO em 2016 e, consequentemente, de deliberar acerca do Grupamento de Ações, pois, embora a B3 tenha concedido, como prazo final, a data da realização da AGO de 2016, não era necessário vincular o Grupamento de Ações às DFs de 2015, que são temas distintos, de modo que a Sultepa poderia ter realizado uma assembleia geral extraordinária (“AGE”), antes ou depois de tal AGO.

¹⁵ Doc. SEI 0151559, fls. 28-32.

¹⁶ Ofício nº 200/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.08.2016 (Doc. SEI 0151559, fls. 31).

¹⁷ Conforme e-mail do banco escriturador à B3, informando o encerramento da prestação de serviços de escrituração de ações (Doc. SEI 0151559, fls. 26).

¹⁸ Doc. SEI 0151559, fls.15-16.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17. Destacou que a CVM tem reiterados precedentes no sentido de que a falta de DFs não desobriga a realização de AGO, de modo que uma assembleia já precisaria ser realizada de qualquer forma e a inclusão de um grupamento de ações na pauta não implicaria custos significativos adicionais.

18. Quanto à imputação de responsabilidades, a SEP ressaltou que, embora o grupamento de ações demande modificações estatutárias, a serem aprovadas por acionistas em assembleia geral, cuja realização depende de atos do conselho de administração, no caso concreto, foram os diretores da Companhia, enquanto responsáveis pela interface imediata com agentes de mercado, que tomaram ciência da Notificação de Alerta e da Notificação de Suspensão e deixaram de alertar os membros do conselho de administração a respeito.

19. Conforme apurado pela SEP, apenas os Acusados teriam tido conhecimento das referidas notificações antes da data da efetiva suspensão. Assim, a Acusação considerou que, uma vez cientes da possibilidade de suspensão de negociação das ações da Sultepa e, conseqüentemente, do prejuízo que isso causaria aos acionistas da Companhia (por se verem impedidos de transacionar livremente seus valores mobiliários na bolsa de valores), os Acusados permaneceram inertes, deixando de atuar com a diligência que lhes era exigida no exercício de suas funções, em descumprimento do dever de que trata o art. 153¹⁹ da LSA.

20. A Acusação entendeu, também, que houve falhas do ponto de vista informacional, pois não houve qualquer divulgação ao mercado a respeito da efetiva suspensão de negociação das ações da Companhia, ocorrida em 02.05.2016, nem tampouco a respeito dos procedimentos que a Companhia seguiria para reverter tal situação.

21. Destacou que, de acordo com o art. 157, §4º²⁰, da LSA, o administrador de companhia aberta é obrigado a divulgar ao mercado, imediatamente, a ocorrência de fato relevante relacionado aos negócios da companhia, obrigação essa que é reforçada pelo disposto no art. 3º, caput²¹, da ICVM nº 358/2002. Todavia, ressaltou que, consoante o art. 45²², da ICVM nº 480, de 07.12.2009,

¹⁹ Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

²⁰ Art. 157. (...) § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

²¹ Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.

²² Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

o DRI é o responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.

22. Acrescentou, ainda, que a falta de recursos não é uma excludente de responsabilidade, devendo o DRI manter o mercado informado na medida do possível e que existem reiterados precedentes da CVM nesse sentido.

IV. RESPONSABILIDADES

23. Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:

(i) **Ricardo Lins Portella Nunes**, na qualidade de DRI da Sultepa, pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 153 da LSA**, bem como pela não divulgação ao mercado da suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 157, § 4º, da LSA c/c art. 3º, caput, da Instrução CVM nº 358/2002**; e

(ii) **Sergio Mattos**, na qualidade de diretor da Sultepa, pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao **art. 153 da LSA**.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE

24. A Procuradoria Federal Especializada – PFE, em 20.09.2016, manifestou-se²³ no sentido de que foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º²⁴ e 11, ambos da Deliberação CVM nº 538, 05.03.2008, então vigente²⁵.

VI. DA DEFESA

25. Os Acusados apresentaram defesa conjunta tempestiva, em 28.10.2016, em que pontuaram, inicialmente, que jamais se furtaram de suas responsabilidades, tendo tomado providências efetivas e concretas para solucionar as pendências que ensejaram a instauração do PAS, quando do recebimento das notificações da B3 acerca da possibilidade de suspensão de negociação das ações da Companhia, por terem restado cotadas em valor inferior a R\$ 1,00.

26. Nesse sentido, alegaram que constam dos autos as comprovações das medidas tomadas a fim de cumprir todas as exigências e evitar a suspensão de negociação das ações da Companhia, reiterando os argumentos anteriormente apresentados à B3 e à CVM, conforme fatos narrados acima. Em linhas gerais, afirmaram que:

(i) quando do recebimento da Notificação de Alerta, a Companhia informou que tomaria as medidas cabíveis até a realização da AGO que deliberasse sobre as DFs de

²³ Doc. SEI 0163352.

²⁴ Conforme redação vigente à época.

²⁵ Tal Deliberação foi revogada pela Instrução CVM nº 607, de 17.06.2019, que entrou em vigor em 01.09.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2015 e que, em virtude da substituição da empresa de auditoria, a finalização das DFs de 2015 restou prejudicada, uma vez que a nova empresa contratada havia optado por revisar os balanços dos exercícios anteriores;

(ii) estavam negociando com instituições financeiras que prestam serviços de escrituração, a fim de regularizar a situação do desenquadramento de suas ações;

(iii) em 02.05.2016, a Companhia havia informado à CVM que o enquadramento das ações, mediante Grupamento de Ações, seria objeto de proposta a ser deliberada na referida AGO, após a finalização e publicação das DFs de 2015, ocasião em que seria contemplado o tratamento a ser dispensado às frações de ações resultantes do Grupamento de Ações, a composição do capital social e a proposta de reforma do estatuto social da Companhia para contemplar o novo número de ações; e

(iv) em 13.07.2016, a Companhia afirmou que ainda não havia contratado um agente escriturador, em virtude da sua situação econômica, tendo em vista os altos valores envolvidos na referida contratação.

27. Além disso, afirmaram que, na data da apresentação da defesa, a Companhia já tinha nova empresa a ser contratada para a prestação de serviços de escrituração, bem como projeto de implantação de escrituração. Segundo os Acusados, estava pendente apenas a aprovação do referido projeto e sua efetiva implantação, tendo apresentado, anexa à sua defesa, proposta de prestação de serviços de TI, visando: (a) ao licenciamento, implantação e manutenção de sistema para movimentação de ativos; (b) ao registro de eventos de ações; (c) a geração e controle de pagamento de proventos; e (d) a emissão de livros de movimentação e transferência de ativos, de relatórios e de documentos diversos.

28. Segundo os Acusados, essas providências traduzem a sua diligência e o esforço da Companhia em adotar as melhores práticas de governança corporativa para se enquadrar nas regras da CVM e da B3, mesmo no cenário de recuperação judicial em que a Companhia se encontrava.

29. Em relação ao dever de informar, os Acusados alegaram que jamais houve omissão ou vontade de omitir quaisquer informações sobre a Companhia, mas que a crise financeira enfrentada pela Sultepa demandou uma série de providências e acarretou o atraso no cumprimento de algumas de suas obrigações.

30. Informaram, ainda, que a Sultepa divulgou dois Fatos Relevantes (um em 26.10.2015 e outro em 06.11.2015), informando ao mercado o desenquadramento da cotação das ações da Companhia à luz do disposto no Regulamento e no Manual, bem como os procedimentos e cronograma que seriam adotados para reenquadramento.

31. Essas providências, na visão dos Acusados, demonstram que Ricardo Nunes sempre agiu com respeito à LSA e à instrução CVM nº 358/2002, ainda que não tivesse divulgado, até aquele momento, um Fato Relevante informando a suspensão da negociação das ações da Companhia, uma vez que não se negou a fazê-lo nem agiu de má-fé.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2º, 3º, 5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

32. Além disso, os Acusados alegaram que os autos não continham qualquer evidência de que teriam infringido o seu dever de bem administrar, se informar, investigar e vigiar.

33. Em relação às “razões externas” para o atraso na prestação de informações ao mercado, os Acusados destacaram que a Companhia havia apresentado pedido de recuperação judicial²⁶, entendendo que esse seria o meio mais propício para se reorganizar e, evidentemente, ajustar sua operação, com o objetivo de honrar compromissos e voltar a crescer no cenário nacional.

34. Nessa linha, sustentaram que a recuperação judicial consubstanciou não apenas uma forma de preservação dos ativos da Sultepa, visando aos interesses dos funcionários, credores e acionistas, mas, também, uma readequação do passivo à sua capacidade geração de caixa, tendo destacado que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, a Companhia esteve a par das normas, mantendo-se transparente em relação aos seus acionistas e ao mercado.

35. Por fim, os Acusados protestaram pela apresentação de proposta de termo de compromisso e pela produção de todos os tipos de prova admitidos em direito, mas, posteriormente, não chegaram a efetivamente formular nem proposta de termo de compromisso, nem qualquer pedido de produção de provas.

VII. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

36. O presente processo foi originalmente distribuído para o Diretor Pablo Renteria, em 03.01.2017. Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente redistribuído²⁷, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

²⁶ Processo este autuado sob o nº 001/1.15.0114361-2, o qual foi deferido em 09.07.2015.

²⁷ Foi distribuído ao Presidente Marcelo Barbosa, em 08.01.2019.